المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة بها :

١- لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها ؛ لأنه غير مالكٍ لها ، وكذا لا يجوز له تأجيرها ، إلا إذا أذن المالك في ذلك .

٢- أنها أمانةٌ في يد المستعير ، يجب أن يحافظ عليها ، ويردها سليمة ، كما أخذها ، فإن تعدَّى أو فَرَّط ضمنها .

٣- الإعارة عقد غير لازم ، فللمعير الرجوع فيه متى شاء ، ما لم يضرّ بالمستعير ، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع .

٤- تنتهي الإعارة ، وترد العارية بأمور :

- مطالبة المالك بذلك ، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها .
- وبانقضاء الغرض من العين المعارة .
- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة .
- موت المعير أو المستعير ، لبطلان الإعارة بذلك .

٥- المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر ، له أن ينتفع بنفسه ، وبمن يقوم مقامه ، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها .